陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊“5.3”1人触电死亡事故调查情况报

2020-09-11 11:25　来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2020年5月3日9时30分左右陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊发生一起高压触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，陆川县人民政府批准成立陆川县马坡[illegible]队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊“5.3”1人触电死亡事故调查组，事故调查组由县应急管理局罗新强局长任组长，丘劲鸿副局长、邱杰亮副局长任副组[illegible]委，马坡镇人民政府，县公安局、县应急管理局、县总工会、县人社局、县住建局、县交通运输局、县公安交警大队，陆川供电局等有关部门负责同志为[illegible]查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定、专家评析等工作，查明了[illegible]过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题[illegible]防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故涉及单位和个人有关情况

（一）陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊（以下简称罗培小作坊）的情况。

2018年10月罗培（男，汉族，1980年11月11日出生，身份证号码：4525*********897，住址：广西陆川县马坡镇镇南路01号）、林沫（罗培配偶，女[illegible]年12月30日出生，身份证号码：452527*******0921，住址：广西陆川县马坡镇**村**队**号）与马坡镇马坡村垌尾队村民梁家勇口头协议以一个月10[illegible]用垌尾队场地，并于2019年3月开始生产混凝土空心砖，年产能20多万块混凝土空心砖，属于小型作坊生产。该作坊没有在我县墙体材料改革站登记备案[illegible]未通过相关部门认定。

垌尾队场地使用情况：该场地的土地使用权属于梁家勇（男，汉族，1968年7月6日出生，身份证号码：452527********0937，住址：广西陆川县马[illegible]**号）所有，2000年左右梁家勇租给大桥镇人经营培育木苗；2010年左右租给马坡镇大兴村林灿（与林沫系姐弟关系）经营水泥加工；2018年10月租给[illegible]用，同时梁家勇开始建简易棚用于放养猪仔。

（二）重庆市安驰运输有限公司（以下简称安驰公司）的情况。

统一社会信用代码：9150********1801W；类型：有限责任公司（自然人投资）；住所：重庆市綦江区文龙街道通惠大道嘉惠新城56号附2号；法定[illegible]勤；注册资本：贰拾万元整；成立日期：2013年2月4日；营业期限：2013年2月4日至永久；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用[illegible]鲜），货物专用运输（罐式），大型物件运输（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。

2018年4月23日安驰公司与张顺金签订汽车挂靠合同，张顺金提供解放牌货车壹辆（重型半挂牵引车渝D64180——渝D8981挂，发动机号：3117S[illegible]号：LFWSRXSJ5HAB02128，车辆颜色为红色）自愿挂靠在安驰公司名下从事营运，挂靠期限自2018年4月25日起至该车按法律规定报废为止，每月缴[illegible]币400元。

（三）贵州林海远航物流有限公司（以下简称林海物流）的情况。

统一社会信用代码：9152******K376；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：贵州省遵义市播州区龙坑镇传化物流B106号；法人代表人：[illegible]本：壹佰万元整；成立日期：2016年12月22日；营业期限：2016年12月22日至长期；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、[illegible]决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营[illegible]

（四）龙里红狮水泥有限公司的情况。

统一社会信用代码:915**********848W；类型：其他有限责任公司；住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后村；法定代表人：[illegible]本：叁亿捌仟万元整；成立日期：2008年12月17日；营业期限：2008年12月17日至2028年12月17日；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的[illegible]

律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可证（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主营。水泥、熟料生产、销售及矿产开采经营（经营范围中涉及行政许可的凭许可证经营）。

（五）中间商温华的情况。

温华，男，汉族，1982年1月7日出生，住址：广西陆川县珊罗镇**村****队**号，身份证号码：452527*********1534。

（六）事故高压线路10kV良厚线的情况。

10KV良厚线于2007年11月投运，电源由35KV马坡站供电，供电线路全长约37.16公里，电杆数量481基。挂接有配电变压器79台，其中公用配变35台。供电范围较广，主要供电范围为良厚村、六平村、清秀村、界垌村等。

运维情况：2020年3月马坡供电所对良厚线进行全线巡视，4-5月对巡视出来的问题进行整改，共整改存在问题126处。2020年2月16日、4月21日、日分别对良厚线故障跳闸后进行特巡；2020年5月6日晚上进行夜间特巡。

二、事故发生经过和应急处置情况

2020年5月1日林沫通过电话在中间商温华处订购32吨水泥（龙里红狮PO42.5水泥，390元/吨，合计12480元），温华通过微信与龙里红狮水泥有限买水泥，并通过贵州林海远航物流有限公司联系重庆市安驰运输有限公司的车辆（渝D64180—渝D8981挂，运费为120元/吨）运输，驾驶员为张顺金。13时19分许张顺金到龙里县龙里红狮水泥有限公司装水泥；14时18分许离开龙里红狮水泥有限公司往陆川方向行驶；2020年5月3日9时9分许张顺金将车作坊。到达后，罗培、林沫让张顺金将车停在小作坊简易猪棚前面，停车位置上方有三根10kV高压线（10kV良厚线23#杆和24#杆之间），距离地面6.18米了4名工人开始卸水泥，并告知张顺金和装卸工人当心上方的高压线，便去旁边吃早餐了。期间张顺金不听其他装卸工人劝阻，独自爬到货车上拆除篷布除支架时，因支架触及高压线，发生触电跌落在车上。装卸工人见状，马上通知了罗培和林沫。随即赶来的罗培、林沫立即拨打了120、马坡镇派出所和话，因为马坡镇卫生院无法安排救护车，罗培等人和随后赶到的马坡镇派出所民警一起将张顺金送至马坡镇卫生院抢救，至2020年5月3日12时25分，经林剑武师生作出鉴定，确认张顺金被电击伤导致死亡。

①根据《中华人民共和国电力行业标准》（DL/T 5220-2005）中《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》13.0.2导线与地面或水面的距离，10千民区最小距离为6.5m，10千伏线路经过非居民区为5.5m。居民区是指城镇、工业企业地区、港口、码头、车站等人口密集区；非居民区是指上述居民区虽然时常有人、有车辆或农业机械到达，但未建房屋或房屋稀少。

事故发生后，县委县政府高度重视，县应急管理局、马坡镇人民政府等部门有关负责人及工作人员赶赴现场进行处置，并按照规定做好保护现场、善工作，做好死者家属安抚和善后处理工作。经多次协商，死者家属王丽与罗培小作坊无法就赔偿事宜达成一致，双方最终决定通过司法程序解决。

三、事故的类型、等级、人员伤亡和经济损失情况

（一）事故类型：触电。

（二）事故等级：一般事故。

（三）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，无其他人员受伤。死者：张顺金，男，汉族，1975年9月16日出生，家住重庆市***县古*镇****村****组，510223********038。

（四）直接经济损失：约100万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

张顺金安全意识薄弱，在装卸水泥时不听劝阻擅自爬到货车上拆除篷布及支架，因支架触及10千伏高压线路，导致自身触电身亡。

（二）间接原因

1.罗培小作坊安全管理不到位，未建立安全生产责任制度、安全生产管理制度，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐
区上方有裸露高压线经过未制定标明车辆安全停放和禁停位置；3.违章指挥车辆停放在不安全位置；4.发现司机私自上车顶作业未及时制止。

（三）事故性质

事故调查组通过现场勘查、调取相关资料、询问相关当事人，一致认为本起事故为一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任人的处理意见。

1、张顺金，货车司机，安全意识薄弱，在装卸水泥时不听劝阻，明知车辆上方有裸露高压线经过还擅自爬到货车顶上拆除篷布及支架，是造成这起
因，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2、罗培、林沫，作为小作坊（非法）负责人，没有任何证照，未落实安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安
度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，发现司机违章操作，未及时制止，对本起事故的发生负有责任，依据
国安全生产法》第九十二条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部
定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事
年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。”，建议由陆川县应急管理局依法对其实施行政处罚。

（二）对相关责任单位的处理建议。

陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊：1.安全管理不到位，未建立安全生产责任制度、安全生产管理制度，未建立健全生产
排查治理制度及时发现并消除事故隐患；2.明知厂区上方有裸露高压线经过，未制定标明车辆安全停放和禁停位置；3.违章指挥车辆停放到不安全位置；
自上车顶作业未及时制止。陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法
条的规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五
罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。”，建议由陆川县应急
其实施行政处罚。

此外，该小作坊未依法取得营业执照和相关许可，未完成安全生产有关法律法规且不符合安全生产条件，从事水泥砖生产销售，建议由陆川县市场监
川县住房和城乡建设局会同马坡镇政府依据相关法律法规予以查处。

陆川供电局：该线路符合安全距离，经现场勘查：该发生事故地面与电线距离6.18米，根据《中华人民共和国电力行业标准》（DL/T 5220-2005）
下架空配电线路设计技术规程》13.0.2导线与地面或水面的距离，10千伏线路经过居民区最小距离为6.5m，10千伏线路经过非居民区为5.5m，符合安全
且该局2020年2月16日、4月21日、5月1日分别对良厚线故障跳闸后进行特巡工作，因此陆川供电局对这起事故不负有责任，但是还存在工作不到位，建
出书面检讨，县安委办依据广西壮族自治区安全生产约谈警示办法，对陆川县供电局进行约谈警示教育。

马坡镇政府：马坡镇国土规建环保安监站2020年4月9日上午10时对陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊进行安全检查，检
是无证经营，已责令该作坊立即停业停工，根据安全生产法律法规“失职追责，尽职免责”的规定，对此事故不负有责任，但是工作中也存在监管督促不
除不到位等问题，建议马坡镇政府向县人民政府作出书面检讨，县安委办依据广西壮族自治区安全生产约谈警示办法对马坡镇政府进行约谈警示教育。

六、事故防范及整改措施建议

（一）陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民（罗培、林沫）水泥砖小作坊要深刻吸取事故教训，强化日常安全管理，建立健全各项安全生产规章制度，加
隐患排查工作，并依法取得营业执照和相关证照后，确保生产安全条件后方可继续生产。

（二）马坡镇人民政府要切实落实属地管理责任，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，加大隐
采取有效措施及时消除事故隐患，避免类似事故的发生。

（三）陆川供电局要认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规，一要对辖区内所有电力线路情况进行一次全面
合安全条件的线路进行一次全面清理，该拆除的要立即拆除，确保电力设施安全运行；二要切实履行企业主体责任，认真组织开展隐患排查治理工作，及

患，落实整改措施，确保隐患得到及时整改。

（四）各镇、各有关部门和单位要深刻吸取事故教训，要认真结合本辖区、本行业实际，深入开展安全生产专项整治三年行动和“强监管严执法年”专
推进各领域安全隐患大排查大整治，切实做到深挖细查全面到位、整改落实全面到位、监管执法全面到位，从根本上消除事故隐患，坚决遏制重特大事故
护人民群众生命和财产安全。

陆川县马坡镇马坡村垌尾队村民

（罗培、林沫）水泥砖小作坊“5.3”

1人触电死亡事故调查组

2020年9月11日

友情链接 中国政府网 广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站 国家省部委 市级网站 县级网站 政务新媒体